

질병관리청 규제심사위원회 등 운영규정 일부개정

1. 개정이유

자체규제심사위원회의 구성·운영에 관한 내용을 정하고 있는 「행정
규제기본법」 및 「같은 법 시행령」 개정 사항 반영 등 질병관리청 규
제심사위원회 관련 규정 정비 필요

2. 주요내용

가. 제명 변경 : 질병관리청 규제심사위원회 등 운영규정 → 질병
관리청 규제심사위원회 운영규정

나. 규제심사위원회 목적에 근거법령 명시(안 제1조)

다. 질병관리청 규제심사위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항 변경

1) 기능 보완·강화 등 위원회 기능 명확화(안 제3조 각호)

- 규제 신설·강화 및 규제영향 분석 시 규제의 대상·범위·방법
등에 대한 타당성 심사

- 규제의 재검토 및 규제정비 계획의 수립·시행

2) 위원장을 차장에서 민간위원 중 위촉으로 규정(안 제4조제2항)

3) 민간위원 연임 규정을 1회로 명시(안 제5조제1항)

라. 기타 자구 및 용어 수정

3. 참고사항

가. 관계법령 : 행정규제기본법 제7조 등

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 첨부 : 질병관리청 규제심사위원회 등 운영규정 일부개정안

질병관리청 규제심사위원회 등 운영규정 일부개정훈령안

질병관리청 규제심사위원회 등 운영규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조를 다음과 같이 한다.

제1조(목적) 이 규정은 「행정규제기본법」 제7조제3항에 따라 질병관리청 규제심사위원회의 구성과 운영 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제3조제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 하고, 같은 조 제3호 중 "정비"를 "자체정비, 규제정비 계획의 수립·시행"으로 한다.

1. 「행정규제기본법」 제7조제3항에 따른 규제의 대상·범위·방법 등의 타당성에 관한 사항
 2. 「행정규제기본법」 제8조의2에 따른 규제의 재검토에 관한 사항
- 제4조제1항 중 "민간위원"을 "공무원이 아닌 위원(이하 "민간위원"이라 한다)"으로 하고, 같은 조 제2항을 다음과 같이 하며, 같은 조 제3항 중 "지정한다"를 "지명한다"로 하고, 같은 조 제4항 중 "자중"을 "사람 중"으로 한다.

② 심사위원회의 위원장은 민간위원 중에서 질병관리청장이 지명한다. 다만, 필요한 경우 공무원인 위원(이하 "정부위원"이라 한다)을 공동 위원장으로 지명할 수 있다.

제5조제1항 중 "하되 중임(연임 포함)"을 "하되, 한 차례만 연임"으로 한다.

제6조 각 호 외의 부분 중 "위원"을 "민간위원"으로 한다.

제7조제1항을 다음과 같이 한다.

- ① 위원장은 심사위원회의 운영 및 업무에 관한 사항을 총괄한다.

부 칙

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제1조(목적) 이 규정은 「행정규제기본법」의 취지에 따라 질병관리청 소관 신설 또는 강화되는 규제를 심사하고, 기존 규제의 정비사항을 자문하기 위하여 <u>질병관리청 규제심사위원회의 구성 및 운영 등에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.</u>		제1조(목적) 이 규정은 「행정규제기본법」 제7조제3항에 따라 <u>질병관리청 규제심사위원회의 구성과 운영 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.</u>		
제3조(기능) 심사위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다. 1. <u>규제의 신설, 강화 등 심사에 관한 사항</u> 2. <u>규제영향 분석에 관한 사항</u> 3. 기존 규제의 <u>정비</u> 에 관한 사항 4. 5. (생략)		제3조(기능) ----- ----- --. 1. 「행정규제기본법」 제7조제3항에 따른 규제의 대상·범위·방법 등의 타당성에 관한 사항 2. 「행정규제기본법」 제8조의2에 따른 규제의 재검토에 관한 사항 3. ----- <u>자체정비, 규제 정비 계획의 수립·시행</u> ----- -- 4. 5. (현행과 같음)		
제4조(구성) ① 심사위원회는 위원장을 포함하여 10인 이상 15		제4조(구성) ① ----- -----		

인 이내로 구성하되, 민간위원
이 과반수가 되어야 한다.

② 심사위원회의 위원장은 질병
관리청 차장으로 한다.

③ 정부위원은 국장급 이상의
공무원으로 지정한다.

④ 민간위원은 규제, 법무 또는
질병관리청 소관 분야에 관한
학식과 경험이 풍부한 자중에서
질병관리청장이 위촉한다.

⑤ (생략)

제5조(위원의 임기) ① 민간위원
의 임기는 2년으로 하되 중임
(연임 포함)할 수 있다.

②·③ (생략)

제6조(위원의 해촉) 질병관리청장
은 위원이 다음 각 호의 어느
하나에 해당하는 경우에는 임기
중에도 해촉할 수 있다.

1. ~ 4. (생략)

제7조(위원장의 직무) ① 위원장

----- 공무원이
아닌 위원(이하 “민간위원”이라
한다)-----.

② 심사위원회의 위원장은 민간
위원 중에서 질병관리청장이 지
명한다. 다만, 필요한 경우 공무
원인 위원(이하 “정부위원”이라
한다)을 공동 위원장으로 지명
할 수 있다.

③ -----
----- 지명한다.

④ -----

----- 사람 중-----.

⑤ (현행과 같음)

제5조(위원의 임기) ① -----
----- 하되, 한 차
례만 연임-----.

②·③ (현행과 같음)

제6조(위원의 해촉) -----
-- 민간위원-----
-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

제7조(위원장의 직무) ① 위원장

은 심사위원회의 회무를 총괄하
고 회의를 주재한다.

② (생 략)

은 심사위원회의 운영 및 업무
에 관한 사항을 총괄한다.

② (현행과 같음)